

Fintech & Banca

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

El sector financiero maneja datos de altísimo riesgo: scores crediticios, movimientos, deudas y perfilamiento. La Ley 21.719 regula decisiones automatizadas, tratamiento de datos financieros y obligaciones reforzadas de seguridad.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Decisiones automatizadas (credit scoring)

Los ciudadanos tienen derecho a no ser sometidos a decisiones 100% automatizadas que los afecten (ej. denegación de crédito), salvo excepciones legales con revisión humana.

2. Datos financieros sensibles

Su tratamiento requiere base legal específica y medidas técnicas reforzadas. La vigilancia de la APDP es activa en este sector.

3. DPO y notificación de brechas

El Delegado de Protección de Datos (DPO) es generalmente voluntario (Art. 50), aunque ciertos establecimientos financieros pueden tener obligación por excepción legal. Ante una brecha, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Scoring crediticio automático sin revisión humana posible	Gravísima
Fuga de base de datos de clientes con movimientos financieros	Gravísima
Compartir datos con aseguradoras sin consentimiento específico	Grave
KYC almacenado sin cifrado reforzado	Grave
No informar al cliente el uso de sus datos para cross-selling	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos crediticios, transaccionales y KYC.

2. Explicabilidad IA

Documentar lógica de scoring y revisión humana.

3. DPA con bureaus

Contratos con centrales de riesgo.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a clientes afectados.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos del cliente.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo negar un crédito solo con un algoritmo?

El titular tiene derecho a obtener intervención humana y a conocer la lógica aplicada cuando la decisión le produce efectos jurídicos significativos. Documenta el proceso.

¿Los datos de transacciones pueden usarse para marketing?

Solo con consentimiento explícito para esa finalidad. El uso del producto no autoriza per se el perfilamiento comercial.

¿Qué aplica si opero como fintech y uso proveedores cloud extranjeros?

Debes firmar DPA, evaluar garantías equivalentes y documentar la transferencia internacional conforme a la ley y su reglamento.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.